



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual merek pada pemeriksaan kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KERZNER INTERNATIONAL LIMITED, sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Bahama, berkedudukan di *Atlantis Paradise Island, Coral Towers Executive Office, P.O. Box N4777, Nassau, Bahamas*, yang diwakili oleh Kristin H. Altoff sebagai *Attorney*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tania Lovita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Kekayaan Intelektual dan Konsultan pada Suryomurcito & Co., beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Kavling V-TA, Pondok Indah, Jakarta, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN HUKUM dan HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL c.q. KOMISI BANDING MEREK, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dr. Teddy Anggoro, S.H., M.H., selaku Ketua Komisi Banding Merek, dalam hal ini memberi kuasa kepada Widi Nugroho, S.H. dan kawan-kawan, Para Anggota Komisi Banding Merek dan Pegawai pada Subdit. Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2022;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Merek Atlantis Penggugat dengan Nomor Agenda J00 2015007492, di kelas 41 untuk jenis jasa: "jasa hiburan yang berupa akuarium, habitat laut dan pameran yang berhubungan; hiburan yang berupa turnamen golf dan tenis; jasa hiburan yang berupa taman bermain yang bertema dengan menampilkan olah raga air, mengendarai dan pertunjukkan kapal motor cepat, atraksi dan berkendara di taman hiburan bermain; hiburan yang berupa klub malam; jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, tidak memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan Merek Atlantis The Lost Empire, Daftar Nomor IDM000239870 di kelas 41 atas nama Disney Enterprises, Inc., yang melindungi jenis jasa "Jasa-jasa hiburan, jasa-jasa pendidikan";
3. Menyatakan batal Putusan Tergugat Nomor 49/KBM/HKI/2022, tanggal 4 Februari 2022;
4. Menyatakan menerima permohonan pendaftaran Merek Atlantis Penggugat, dengan Nomor Agenda J00 2015007492, di kelas 41 untuk melindungi jenis jasa sebagai berikut:
Jasa hiburan yang berupa akuarium, habitat laut dan pameran yang berhubungan; hiburan yang berupa turnamen golf dan tenis; jasa hiburan yang berupa taman bermain yang bertema dengan menampilkan olah raga air, mengendarai dan pertunjukkan kapal motor cepat, atraksi dan berkendara di taman hiburan bermain;hiburan yang berupa klub malam; jasa hiburan yang disediakan oleh hotel;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 90/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 22 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.730.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Terhadap Putusan Gugatan Merek Nomor 1 K/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 90/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- 1) Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 90/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt.Pst., dan untuk selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Merek Atlantis Penggugat, dengan nomor agenda J002015007492, di kelas 41 untuk jenis jasa "Jasa hiburan yang berupa akuarium, habitat laut dan pameran yang berhubungan; hiburan yang berupa turnamen golf dan tenis; jasa hiburan yang berupa taman bermain yang bertema dengan menampilkan olah raga air, mengendarai dan pertunjukkan kapal motor cepat, atraksi dan berkendara di taman hiburan bermain; hiburan yang berupa klub malam; jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, tidak memiliki persamaan pada pokoknya ataupun pada keseluruhannya dengan Merek Atlantis The Lost Empire, Daftar Nomor IDM000239870, di kelas 41 atas nama Disney Enterprises, Inc., yang melindungi jenis jasa "Jasa-jasa hiburan, jasa-jasa pendidikan";
 3. Menyatakan batal Putusan Tergugat Nomor 49/KBM/HKI/2022, tanggal 4 Februari 2022;
 4. Menyatakan menerima permohonan pendaftaran Merek Atlantis Penggugat, dengan Nomor Agenda J00 2015007492, di kelas 41 untuk melindungi jenis jasa sebagai berikut: Jasa hiburan yang berupa akuarium, habitat laut dan pameran yang berhubungan; hiburan yang berupa turnamen golf dan tenis; jasa hiburan yang berupa taman bermain yang bertema dengan menampilkan olah raga air, mengendarai dan pertunjukkan kapal motor cepat, atraksi dan berkendara di taman hiburan bermain;hiburan yang berupa klub malam; jasa hiburan yang disediakan oleh hotel;
- 3) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat kasasi;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Kasasi

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 16 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena ternyata Penggugat mengajukan upaya hukum gugatan terhadap Putusan Komisi Banding Merek yang terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 8 September 2022, sementara diterimanya pemberitahuan putusan Komisi Banding Merek oleh Pemohon yaitu tanggal 8 Juni 2022, oleh karenanya dengan didaftarkanya gugatan Penggugat pada tanggal 8 September 2022 maka pendaftaran telah memakan waktu 93 (sembilan puluh tiga) hari;

Bahwa penghitungan bulan kalender adalah 30 (tiga puluh) hari, maka tepat putusan *Judex Facti* yang menyatakan pengajuan upaya hukum atas putusan Komisi Banding telah melewati 3 (tiga) hari dari waktu yang seharusnya. Sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat telah melewati tenggang waktu lebih dari 3 (tiga) bulan, oleh karenanya gugatan tidak memenuhi syarat formal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat sudah tepat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KERZNER INTERNATIONAL LIMITED tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KERZNER INTERNATIONAL LIMITED** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 9 Mei 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 491 K/Pdt.Sus-HKI/2023